

SMEPRO COMP SRL
B-dul N. Balcescu, Nr. 15
Rm. Valcea; Jud. Valcea
Certificat de abilitare Nr. 14601/2015
J38/42/2000
RO 12687332

CONTRACT

Nr. 770/ 01.04.2024

I. PARTI CONTRACTANTE

1. **SMEPRO COMP SRL**, cu sediul in Rm. Valcea, B-dul Nicolae Balcescu, Nr.15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/42/2000, cod unic de inregistrare 12687332 si atribut fiscal RO, reprezentata de **SMEUREANU GHEORGHE**, in calitate de administrator (denumita in continuare prestator)
- si
2. **SMARTFLIX SRL** cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, Nr. 3-5, Etaj 2A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2000/2024., cod unic de inregistrare 49508576, reprezentata de **POPA GEORGE-FLORIN**, in calitate de administrator (denumita in continuare beneficiar)

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract reglementeaza cooperarea partilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta, pentru activitatile desfasurate de beneficiar la punctul de lucru din Ramnicu Valcea, Str. General Magheru, Nr. 16, Bl. H, Parter, județul Vâlcea.

III. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

1. **Pe linie de securitate si sanatate in munca**, prestatorul se obliga sa-si exercite activitatea in conformitate cu prevederile art. 15 (1), alin.1-31, Cap.III din HG nr. 1425/ 2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv:

- 1.1. Sa acorde consultanta potrivit cu obiectul de activitate si sa informeze beneficiarul cu privire la modificarile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- 1.2. Sa consilieze beneficiarul in fata organelor de control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca;
- 1.3. Sa tina la curent beneficiarul cu privire la orice imprejurare care are legatura cu obiectul si scopul prezentului contract si poate interesa beneficiarul; sa acorde asistenta pentru orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
- 1.4. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/ posturi de lucru;
- 1.5. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

- 1.6. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/ intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
- 1.7. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
- 1.8. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
- 1.9. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- 1.10. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
- 1.11. Elaborarea programului de instruire - testare la nivelul intreprinderii si/ sau unitatii;
- 1.12. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
- 1.13. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
- 1.14. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/ 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca;
- 1.15. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
- 1.16. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
- 1.17. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/ sau control psihologic periodic;
- 1.18. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
- 1.19. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
- 1.20. Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
- 1.21. Intocmirea rapoartelor si/ sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
- 1.22. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din HG nr. 1146/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- 1.23. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea normativului intern de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG nr. 1048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- 1.24. Urmărirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de HG nr. 1048/ 2006;
- 1.25. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

- 1.26. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
- 1.27. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/ sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
- 1.28. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetării evenimentelor;
- 1.29. Colaborarea cu lucratorii si/ sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării măsurilor de prevenire si protectie;
- 1.30. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
- 1.31. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
- 1.32. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- 1.33. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
- 1.34. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

2. Pe linie de situatii de urgenta, prestatorul se obliga sa-si exercite activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/ 2006, privind apararea impotriva incendiilor si a Ordinului MAI nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, respectiv:

- 2.1. Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor si atributiilor si responsabilitatilor acestora, tinand cont de structura organizatorica a unitatii;
- 2.2. Elaborarea actelor de autoritate pe linia apararii impotriva incendiilor:
 - dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 - dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 - dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
 - dispozitie de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 - instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
- 2.3. Elaborarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor:
 - elaborare registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu foc; intocmire procedura interna privind emiterea permiselor de lucru cu foc;
 - elaborarea registru privind evidenta exercitiilor de interventie si evacuare; efectuare exercitii de simulare;
 - elaborare tematici de instruire pentru toate fazele; instruire lucratori;
- 2.4. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locuri de munca:
 - organizarea echipelor de interventie pentru stingerea incendiilor si instruirea acestora;
 - elaborarea si afisarea planurilor de evacuare a persoanelor si bunurilor, pe locuri de munca;
 - identificarea zonelor si pericolelor de incendiu, marcarea si semnalizarea acestora; propunerea de masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor in functie de natura si nivelul riscurilor;
 - stabilirea necesarului de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, pe locuri de munca; sprijin in verificarea si incarcarea acestora;

2.5. Participarea la controalele efectuate de organele ISU; urmarirea realizarii masurilor dispuse cu ocazia acestor controale.

IV. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

In calitate de beneficiar SMARTFLIX SRL se obliga:

- a) sa desemneze persoanele responsabile cu urmarirea desfasurarii proceselor de munca, atat din punct de vedere al realizarii sarcinilor de munca cat si al respectarii, de catre lucratori, a masurilor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;
- b) sa puna la dispozitia prestatorului informatiile necesare elaborarii documentelor specifice de aparare impotriva incendiilor si securitate a muncii, sa aprobe aceste documente si sa asigure distribuirea lor catre cei interesati;
- c) sa asigure fondurile necesare realizarii masurilor, stabilite de comun acord cu prestatorul si sa asigure aplicarea acestor masuri la nivelul fiecarui loc de munca;
- d) sa asigure dotarea cu mijloace tehnice de prima interventie a locurilor de munca si sa asigure intretinerea acestora;
- e) sa asigure instruirea personalului la locul de munca si periodica, pentru cele doua domenii, conform tematicilor stabilite de comun acord cu prestatorul;
- f) sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conformitate cu prevederile Cap.V.

V. MODALITATI DE PLATA

Contravaloarea serviciilor efectuate de prestator este de 150 lei/ luna, plus TVA si va fi adusa la cunostinta beneficiarului prin facturare lunara.

Factura va fi achitata de beneficiar in max. 30 zile de la emiterea acesteia. Neachitarea in termen a facturii atrage dupa sine penalitati de 0,1%/ zi din suma de plata.

VI. MODUL DE COLABORARE

Beneficiarul va desemna o persoana de legatura, pentru facilitarea comunicarii cu prestatorul, intocmirii, completarii si pastrarii documentelor referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta.

Partile contractante vor lua legatura telefonic, prin fax sau prin intermediul postei electronice.

VII. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in conditiile legii.

Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta majora.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:

- la expirarea duratei sale;
- prin acordul partilor;
- la solicitarea uneia din parti; incetarea contractului se face printr-o notificarea redactata si comunicata in scris de partea care solicita, cu un preaviz de 30 zile calendaristice; preavizul de 30 zile nu este obligatoriu in cazul in care partile convin acest lucru de comun acord;
- in situatia in care oricare dintre partile contractante este declarata in stare de insolvabilitate, reorganizare judiciara sau faliment;
- rezilierea in cazul neindeplinirii oricareia din obligatiile contractuale. In acest caz, contractul se va rezilia dupa un termen de 15 zile de la data primirii notificarii de catre partea in culpa prin care i s-a adus la cunostinta motivul rezilierii. In cazul rezilierii prezentului contract, obligatiile scadente pana la acea data subzista.

X. PREVEDERI FINALE

Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si a fost incheiat astazi 28.03.2024, in doua exemplare, din care unul pentru prestator si unul pentru beneficiar.

Contractul intra in vigoare incepand cu data de 01.04.2024 si este valabil 1 an, cu posibilitatea de prelungire. Daca nici una dintre parti nu solicita rezilierea contractului, cu 30 zile inainte de expirare, acesta se prelungeste automat cu aceeasi perioada.

Modificarea contractului se poate face cu acordul partilor, prin act aditional. In cazul in care una din parti nu-si indeplineste obligatiile asumate, contractul se reziliaza de drept.

Prestator,
SMEPRO COMP SRL

Beneficiar,
SMARTFLIX SRL

**POPA GEORGE-
FLORIN**

Digitally signed by
POPA GEORGE-FLORIN
Date: 2024.03.28
15:15:43 +02'00'

